

Jlumaltik Candelaria

Por el reconocimiento de nuestro gobierno comunitario como ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía

- El Ejido La Candelaria exige el reconocimiento de jLumaltik Candelaria (gobierno comunitario) en ejercicio de su autonomía y libre determinación y presenta acciones para el reconocimiento por el Estado mexicano y sus autoridades.
- El Poder Judicial de la Federación ordena al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas y al Congreso de Estado pronunciarse sobre el reconocimiento del jLumaltik Candelaria.
- Las sentencias representan un primer paso para el reconocimiento judicial del gobierno comunitario y una oportunidad para la interpretación constitucional sobre las garantías para el funcionamiento de la autonomía y libre determinación.

A los medios de comunicación, a la prensa nacional e internacional

A los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y a la Sociedad Civil

A las autoridades municipales, estatales y federales,

A los pueblos y comunidades indígenas de México y del Mundo.

Estamos aquí presentes como autoridades ejidales mandatadas por la Asamblea Comunitaria de nuestro Ejido La Candelaria, que el 28 de noviembre de 2021 tomó el acuerdo por consenso de realizar todas las acciones políticas y jurídicas para el reconocimiento de nuestro gobierno comunitario, que en nuestra lengua tsotsil llamamos *Jlumaltik Candelaria* (Gobierno comunitario La Candelaria), ante las autoridades de todos los niveles y órganos de gobierno. Estamos aquí presentes como autoridades para dar a conocer y difundir lo que hemos venido solicitando al H. Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas y al Congreso del Estado de Chiapas.

Primero: el Ejido La Candelaria es una comunidad tsotsil que cuenta con su propio sistema de gobierno comunitario, por eso ha decidido seguir el ejemplo de las comunidades indígenas del estado de Michoacán, como Cherán, San Felipe de los Herreros, Arantepacua y otras comunidades que reclaman el derecho al autogobierno indígena.

Segundo: reclamamos al H. Ayuntamiento Municipal el derecho de administrar la parte proporcional del presupuesto que le corresponde a nuestro Ejido La Candelaria.

Tercero: Demandamos al H. Congreso del Estado el reconocimiento de nuestro gobierno comunitario. Como pueblos indígenas exigimos el respeto a nuestros derechos, como lo establece el artículo 2 de la Constitución mexicana (2001), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que declara que los Estados deben reconocer y garantizar la libre determinación, autonomía y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas y permitir conservar sus instituciones y costumbres, así como el respeto y reconocimiento de sus propios sistemas normativos, para determinar libremente su condición política, medios de subsistencia y desarrollo de formas de organización social, económica y cultural.

El Ejido Candelaria presentó, el 4 de enero de 2022, la solicitud formal al Congreso del Estado de Chiapas, para que reconozca y garantice los derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno de Jlumaltik Candelaria. También se presentó la solicitud al H. Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que se nos transfiera la parte proporcional de los recursos públicos que nos corresponde y los administre *jlumaltik Candelaria* (el Gobierno comunitario La Candelaria).

Por este medio, denunciemos públicamente que nuestras solicitudes han sido negadas por el H. Congreso del Estado y por el H. Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, a pesar de tener pleno sustento en las leyes de nuestro país y en los convenios internacionales. Ante esto decidimos acudir al poder judicial federal solicitando su amparo en el reconocimiento de nuestros derechos.

Exigimos a las autoridades competentes que atienden nuestras solicitudes respetando plenamente los derechos que nos corresponde como pueblos indígenas.

Antecedentes:

Después de realizar diversas gestiones, ante el H. Ayuntamiento Municipal y el H. congreso del Está, el Ejido La Candelaria presentó dos juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación y ha logrado dos sentencias favorables.

El Juzgado Segundo de Distrito (Amparo indirecto 210/2022) ordenó al Ayuntamiento de San Cristobal de las Casas entregar informes sobre los recursos destinados a la comunidad en los últimos 10 años y emitir una respuesta fundamentada sobre la solicitud de transferencia de recursos y funciones a la comunidad. Por su parte, el Juzgado Cuarto de Distrito (Amparo indirecto 196/2022) ordenó al Congreso del Estado dar una respuesta en la que señale cuáles serían las autoridades que estarían involucradas en el reconocimiento de la autonomía indígena.

Las decisiones judiciales son favorables y a pesar de constituir un primer paso **resultan insuficientes**. Los Juzgados de Distrito no consideraron los precedentes judiciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ya han reconocido que los pueblos y comunidades indígenas pueden recibir la trasferencia de recursos municipales y ejercerlos en el marco de la autonomía y libre determinación. Estas experiencias se han dado en estados como Oaxaca y Michoacán y han llevado incluso a la adecuación legislativa para regular el uso de presupuesto por parte de las comunidades.

Adicionalmente, no se consideró que el Congreso de Chiapas reconoció no contar con legislación para el reconocimiento de la autonomía indígena desde la reforma constitucional de 2001 por lo que resultaba viable la solicitud de que emitiera una declaración legislativa formal de reconocimiento de la autonomía del jLumaltik Candelaria y reconocerlo como sujeto de derecho público y entidad de interés público.

En este proceso de defensa jurídica, La Candelaria cuenta con el acompañamiento de la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” y del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla.

La resolución que se adopte en esta demanda de Jlumaltik Candelaria puede sentar un precedente único para materializar el ejercicio de la autonomía y la libre determinación, el reconocimiento de las comunidades como sujetas de derecho público y entidades de interés público e interpretar el

alcance de la autonomía indígena al interior del Estado mexicano como un cuarto orden de gobierno coexistente con el orden federal, estatal y municipal. Por ello, se han presentado los recursos de revisión para que sean los Tribunales Colegiados de Circuito los que emitan una resolución definitiva.

El Ejido La Candelaria tiene el respaldo jurídico de la reforma constitucional de 2001 y de Tratados Internacionales como el Convenio 169 de la OIT que obligan a los Estados a reconocer y garantizar la libre determinación, autonomía y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas.

Invitamos a las comunidades de todos los pueblos indígenas a organizarse para constituir sus instancias de gobierno propio. La organización comunitaria es una expresión de otra democracia, que está llamada a superar los perjuicios de la política de los partidos. Si las autoridades municipales, estatales y federales no son capaces de responder a nuestras necesidades, es nuestro derecho emprender el camino de la vida, de la solidaridad, de la paz y del respeto a todos los seres que habitan la Madre Tierra, donde también habitan los hombres y mujeres que lucharon antes por nosotros.

En San Cristóbal de Las Casas, a 12 de agosto de 2022.

Jlumaltik Candelaria